



**PUTUSAN**

**Nomor 9877 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **GIAN MUHAMMAD FITRA bin SEDRIANTO;**  
Tempat Lahir : Perawang;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/19 Oktober 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Indah Kasih, Gang Fasifik, RT 004, RW 006, Kampung Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 26 Mei 2025;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak;

Atau;

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 9877 K/Pid.Sus/2025*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 25 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum GIAN MUHAMMAD FITRA bin SEDRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum GIAN MUHAMMAD FITRA bin SEDRIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Pekanbaru dikurangi selama anak berhadapan dengan hukum GIAN MUHAMMAD FITRA bin SEDRIANTO menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Anak berhadapan dengan hukum GIAN MUHAMMAD FITRA bin SEDRIANTO tetap ditahan dan rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak berhadapan dengan hukum GIAN MUHAMMAD FITRA bin SEDRIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sak tanggal 3 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak GIAN MUHAMMAD FITRA bin SEDRIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 9877 K/Pid.Sus/2025



pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka, Rumbai, Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Vivo;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 14/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR tanggal 29 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pid. Sus-Anak/2025/PN Sak tanggal 3 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, masa pemidanaan dan masa pelatihan kerja, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak GIAN MUHAMMAD FITRA bin SEDRIANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Sentra Abiseka, Rumbai, Pekanbaru;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 9877 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Vivo;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid-Anak/2025/PN Sak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 8 Agustus 2025 yang diterima melalui Surat Tercatat pada tanggal 11 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 9877 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut undang-undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Anak tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Anak;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Anak bersama Saksi Dino ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Indah Kasih, Gang Fasifik, RT 004, RW 006, Kampung Perawang, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) buah kotak link, 1 (satu) unit *handphone* Vivo, 1 (satu) unit *handphone* Oppo, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut bukanlah milik Anak melainkan milik Saksi Dino, namun sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Dino, Anak telah membantu Saksi Dino dalam memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli sesuai permintaan Saksi Dino dengan imbalan Anak dibelikan makan, rokok dan dapat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 9877 K/Pid.Sus/2025



gratis, sehingga perbuatan materiil Anak sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak pada dakwaan Kesatu;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIAK** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2025** oleh **Prof. Dr. Yanto S.H.,**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 9877 K/Pid.Sus/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Devri Andri, S.H., M.H.**

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

**Prof. Dr. Yanto S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 9877 K/Pid.Sus/2025*